

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3704/2535

สหกรณ์สามล้อมวลชน จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิเชียรพังมงคล กับ

พวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิเชียรพังมงคล ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายวิเชียร พังมงคล ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236

ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2

จำเลยที่ 1 และที่ 2 เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากคดีนี้โจทก์ฟ้องมีทุนทรัพย์ 81,651 บาท จำเลยจึงชอบที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้ การที่จำเลยอุทธรณ์และตั้งทุนทรัพย์ไว้ 30,000 บาทนั้น ก็เพราะศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย ให้โจทก์เป็นจำนวนเงินดังกล่าว และปัญหาข้อกฎหมายที่จำเลย อุทธรณ์ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีผลต่อการวินิจฉัยถึงการแพ้ หรือชนะคดี จึงเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์(ฎีกาคำสั่ง) ของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 57)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 30,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า ทุนทรัพย์ไม่เกินห้าหมื่นบาท อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง ข้อ 3 เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนข้อ 2(1)(2) เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ว่าอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองเป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น ศาลอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ข้อ 2.1 และ 2.2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ตามแต่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ส่วนอุทธรณ์ข้อ 3 เห็นว่าข้อความที่พยานโจทก์ทั้งสองปากเบิกความไม่เหมือนกันอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองจึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ที่แก้ไขแล้วศาลชั้นต้นสั่งชอบแล้ว ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 54)

จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55)

คำสั่ง

คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ยืนตามคำปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้นเป็นที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ยื่นตามคำปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้นเป็นที่สุด
แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา
ของจำเลยทั้งสองชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>